

(14) 압류해제(말소) 공매물건에 대한 체납처분비 미청구

- 「국세징수법」 제53조, 「압류재산 매각업무 규정」 제37조, 제76조 및 제90조 등에 따르면,
- 체납액을 완납하거나 부과취소 또는 그 밖의 사유로 압류가 해제된 때, 압류재산이 법원경매로 낙찰되어 압류가 말소된 경우에는,
 - 즉시 공매대행을 해제하고 위임 관서의 장에게 체납처분비를 청구하도록 되어 있음
- 그런데, [표 7]과 같이, 공사가 2016. 8월말 현재 공매를 위임 받은 총 20,036건의 압류재산 중 59%인 11,746건이 공매보류·협의 상태로 공매가 중지된 것으로 확인되고,

[표 7] 압류재산 공매 진행 현황

(단위 : 건)

구분	합계(A+B)	보류·협의 중(A)	공매 진행 중(B)
“기재 생략”			

- 그 중 체납자 ○○○(●●구청 △△△-△△△△-△△△) 소유의 ◇◇◇◇시 ◇◇◇읍 ◇◇◇리 △△△-△ 소재 압류재산(지목 : 전)의 경우,
 - 2011. 5. 23. 체납액 일부납부로 공매가 보류되었다가, 법원경락으로 2013. 2. 13. 압류가 말소되었음에도 3년 8월이 지난 2016. 10. 17. 현재까지 공매대행을 해제하지 않는 등,

- ◆◆◆◆◆부 및 10개 지역본부에서는 [표 8] 및 [별첨 7]과 같이, 공매중지 된 총 11,746건 중 7%인 827건¹⁾의 압류재산이 체납액 자진납부 등의 사유로 압류가 해제(말소)되어 공매대행을 해제하여야 함에도,
- 압류해제(말소)일로부터 길게는 5년 2월이 지난 현재까지 공매대행을 해제하지 아니함으로써 체납처분비 293,249천 원 상당을 청구하지 못하고 있음

[표 8] 부점별 압류해제(말소 등) 및 체납처분비 현황

(단위 : 건, 천 원)

부점명	건수	수수료(A)	공부 징취비 등(B)	체납처분비(A+B)
-----	----	--------	-------------	------------

“기재 생략”

* 세부명세 [별첨 7] 참조

1) 총 827건 중 재압류 예정인 체납자 ○○○(●●●세무서 △△△-△△△△-△△△) 외 4건을 제외한 822건에 대하여는 2016. 11. 1. 이전에 공매대행 해제를 기완료 하였음

< 조치할 사항 >

- ◇ ◆◆◆◆◆부장은 채납자 ○○○(●●세무서 △△△△△△△△△△△△) 등 69건(채납처분비 29,346천 원)에 대하여,
 - ◆◆◆◆◆부장은 채납자 ○○○(●●세무서 △△△△△△△△△△△△) 등 57건(채납처분비 10,973천 원)에 대하여,
 - ◆◆◆◆◆부장은 채납자 ○○○(●●세무서 △△△△△△△△△△△△) 등 66건(채납처분비 44,544천 원)에 대하여,
 - ◆◆◆◆◆부장은 채납자 ○○○(●●세무서 △△△△△△△△△△△△) 등 72건(채납처분비 27,228천 원)에 대하여,
 - ◆◆◆◆◆부장은 채납자 ○○○(●●세무서 △△△△△△△△△△△△) 등 58건(채납처분비 15,076천 원)에 대하여,
 - ◆◆◆◆◆부장은 채납자 ○○○(●●세무서 △△△△△△△△△△△△) 등 44건(채납처분비 18,532천 원)에 대하여,
 - ◆◆◆◆◆부장은 채납자 ○○○(●●세무서 △△△△△△△△△△△△) 등 159건(채납처분비 52,240천 원)에 대하여,
 - ◆◆◆◆◆부장은 채납자 ○○○(●●세무서 △△△△△△△△△△△△) 등 147건(채납처분비 45,883천 원)에 대하여,
 - ◆◆◆◆◆부장은 채납자 ○○○(●●세무서 △△△△△△△△△△△△) 등 71건(채납처분비 24,535천 원)에 대하여,
 - ◆◆◆◆◆부장은 채납자 ○○○(●●세무서 △△△△△△△△△△△△) 등 16건(채납처분비 3,948천 원)에 대하여,
 - ◆◆◆◆◆부장은 채납자 ○○○(●●●세무서 △△△△△△△△△△△△) 등 68건(채납처분비 20,944천 원)에 대하여,
- 압류재산 공매대행을 해제하고 위임관서에 총 293,249천 원 상당의 채납처분비를 청구하시기 바람. (시정)